

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
9691/2554

บริษัทโกลด์ เมอริท ไฟแนนซ์ กรุ๊ป
จำกัด

บริษัทยูไนเต็ด เซ็นเตอร์ จำกัด

ผู้ร้อง
ผู้คัดค้าน

ป.พ.พ. มาตรา 303, มาตรา 306

พ.ร.บ.อนุญาตตุลาการ พ.ศ.2545 มาตรา 41, มาตรา 42

สิทธิเรียกร้องของกลุ่มพิพาทฝ่ายชนะคดีที่จะได้รับชำระหนี้ตามคำชี้ขาดของ
อนุญาตตุลาการจากกลุ่มพิพาทฝ่ายแพ้คดีเป็นสิทธิเรียกร้องที่จะพึงโอนกันได้ ตาม
ป.พ.พ. มาตรา 303 วรรคหนึ่ง การที่บริษัท บ. กลุ่มพิพาทฝ่ายชนะคดีทำหนังสือ ขอ
โอนสิทธิการรับชำระหนี้ตามคำชี้ขาดของอนุญาตตุลาการให้แก่ผู้ร้องและผู้ร้อง
ตกลงชำระค่าตอบแทนการรับโอนสิทธิการรับชำระหนี้ดังกล่าวนั้น เป็นสัญญาการ
โอนหนี้อันผู้คัดค้านจะพึงต้องชำระแก่บริษัท บ. โดยเฉพาะเจาะจง เมื่อมีการแจ้งโอน
สิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นหนังสือให้แก่ผู้คัดค้านทราบแล้ว จึงถือว่าบริษัท บ. และผู้
ร้องได้ปฏิบัติตามวิธีการโอนสิทธิเรียกร้องตามที่ ป.พ.พ. มาตรา 306 บัญญัติแล้ว
สิทธิเรียกร้องตามคำชี้ขาดของอนุญาตตุลาการจึงตกเป็นของผู้ร้อง ที่
พ.ร.บ.อนุญาตตุลาการ พ.ศ.2545 มาตรา 41 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า "...คำชี้ขาดของ
คณะอนุญาตตุลาการไม่ว่าจะได้ทำขึ้นในประเทศใดให้ผูกพันคู่พิพาท และเมื่อได้มี
การร้องขอต่อศาลที่มีเขตอำนาจยอมบังคับได้ตามคำชี้ขาดนั้น" และมาตรา 42 วรรค
หนึ่ง บัญญัติว่า "เมื่อคู่พิพาทฝ่ายใดประสงค์จะให้มีการบังคับตามคำชี้ขาดของคณะ
อนุญาตตุลาการให้คู่พิพาทฝ่ายนั้นยื่นคำร้องต่อศาล..." นั้น คำว่า "คู่พิพาท" ตามบท

มาตราดังกล่าวไม่จำกัดเฉพาะคู่สัญญาในสัญญาอนุญาโตตุลาการเท่านั้นแต่หมายรวมถึงผู้ที่สืบสิทธิตามสัญญาทั้งโดยผลของกฎหมายและโดยผลของสัญญาด้วย

ผู้ร้องยื่นคำร้องขอขอให้บังคับตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการของสถาบันอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศแห่งลอนดอน โดยให้บริษัทยูไนเต็ด เซ็นเตอร์ จำกัด ชำระเงิน 11,374,796.77 ดอลลาร์สหรัฐ พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 13.1 ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันที่ 4 มกราคม 2544 จนกว่าจะชำระเสร็จ คิดถึงวันยื่นคำร้องเป็นเงินค่าดอกเบี้ย 6,491,113.48 ดอลลาร์สหรัฐพร้อมกับค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของอนุญาโตตุลาการอีก 60,697 ปอนด์สเตอร์ลิง และ 99,411.21 ดอลลาร์สหรัฐ คำนวณเป็นเงินไทย ณ วันยื่นคำร้องเป็นเงิน 717,766,432.41 บาท

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางกำหนดวันนัดไต่สวนและส่งสำเนาคำร้องของผู้ร้องให้บริษัทยูไนเต็ด เซ็นเตอร์ จำกัด ทราบโดยชอบแล้ว แต่บริษัทยูไนเต็ด เซ็นเตอร์ จำกัด มิได้ยื่นคำคัดค้าน

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศพิพากษายกคำร้อง ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ แต่ผู้พิพากษาที่ได้นั่งพิจารณาคดีมีความเห็นแย้ง

ผู้ร้องอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่าพิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงที่ไม่โต้แย้งกันในชั้นนี้รับฟังเป็นยุติว่า เมื่อวันที่ 10 และ 11 ตุลาคม 2539 ผู้คัดค้านทำสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเรียกว่า SWAP กับบริษัทแบงเกอร์ ทรัสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็น

นิติบุคคลตามกฎหมายประเทศอังกฤษ 2 ครั้ง ครั้งแรกกำหนดจำนวนเงินเพื่อใช้ในการคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนไว้ 650,000,000 บาท มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2539 กำหนดชำระคืนวันที่ 15 ตุลาคม 2540 ครั้งที่สองกำหนดจำนวนเงินเพื่อใช้ในการคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนไว้ 200,000,000 บาท มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2539 กำหนดชำระคืนวันที่ 15 พฤศจิกายน 2540 ตามสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าพร้อมคำแปล และหนังสือยืนยันธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าพร้อมคำแปล ครั้นครบกำหนดชำระหนี้ตามสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ผู้คัดค้านไม่ชำระหนี้ บริษัทแบงเกอร์ทรัสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ทวงถามแล้วก็ไม่ชำระ วันที่ 1 ตุลาคม 2544 บริษัทแบงเกอร์ ทรัสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) จึงนำข้อพิพาทเสนอต่ออนุญาโตตุลาการของสถาบันอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศแห่งลอนดอน ประเทศอังกฤษ ผู้คัดค้านได้ยื่นคำคัดค้านและเข้าต่อสู้คดี อนุญาโตตุลาการได้ชี้ขาดเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2546 ตามคำชี้ขาดพร้อมคำแปล โดยฟังข้อเท็จจริงสรุปได้ว่า เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2539 บริษัทแบงเกอร์ ทรัสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และผู้คัดค้านทำสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าสัญญาหลักที่เรียกว่า MASTER AGREEMENT โดยเป็นแบบสัญญามาตรฐานของ International Swaps & Derivatives Association, Inc. (ISDA) ที่มีข้อสัญญารวม 14 ข้อ และต้องมีการทำสัญญาย่อยที่เรียกว่าหนังสือยืนยันธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าตามมาตามตารางแนบท้ายของสัญญาหลักดังกล่าวระบุไว้ในข้อตกลง ส่วนที่ 5 ข้อ (อี) ว่า บรรดาข้อพิพาทจะต้องมีการชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการตามข้อบังคับของสถาบันอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศแห่งลอนดอน ต่อมาเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2539 ได้มีการทำหนังสือยืนยันธุรกรรมรวม 2 ครั้ง ครั้งแรกกำหนดจำนวนเงินเพื่อใช้ในการคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนไว้ 650,000,000 บาท มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2539 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 15

ตุลาคม 2540 ตามหนังสือยืนยันธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เลขที่ ที เค เอส ดับบลิว 028888/เอ เอช ครั้งที่สอง เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2539 กำหนดจำนวนเงินเพื่อใช้ในการคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนไว้ 200,000,000 บาท มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2539 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 15 พฤศจิกายน 2540 ตามหนังสือยืนยันธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เลขที่ ที เค เอส ดับบลิว 029164/เอ เอฟ คู่สัญญารับรองว่าจะชำระเงินบาทให้กันเป็นรายเดือนทุกเดือนจนกว่าสัญญาจะสิ้นสุด โดยบริษัทแบงเกอร์ ทริสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) จะชำระเงินบาทให้แก่ผู้คัดค้าน คิดจากจำนวนที่กำหนดไว้เพื่อใช้ในการคำนวณของแต่ละสัญญา คือ 650,000,000 บาท และ 200,000,000 บาทตามลำดับ พร้อมดอกเบี้ยจากยอดเงินดังกล่าวในอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำสุดของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ส่วนผู้คัดค้านก็จะชำระเงินบาทให้แก่บริษัทแบงเกอร์ ทริสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) คิดจากจำนวนเงินดอลลาร์สหรัฐ เยน และ มาร์กเยอรมัน ซึ่งเป็นสกุลเงินในระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบตะกร้าเงินซึ่งใช้อยู่ในขณะนั้น ในสัดส่วน 85 เปอร์เซ็นต์ 10 เปอร์เซ็นต์ และ 5 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ ที่เทียบเท่ากับ 650,000,000 บาท และ 200,000,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยร้อยละเอ็มแอลอาร์ ลบ 3.90 และลบ 4.19 ตามลำดับ โดยจะคิดครั้งสุดท้ายในวันสิ้นสุดของสัญญา คือ วันที่ 15 ตุลาคม 2540 และ 17 พฤศจิกายน 2540 ตามลำดับ แล้วหักกลบลบหนี้กันการทำธุรกรรมดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อผู้คัดค้านต่อเมื่อค่าเงินบาทมีเสถียรภาพหรือแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ เยน และมาร์กเยอรมัน โดยผู้คัดค้านจะได้รับเงินส่วนต่างจากบริษัทแบงเกอร์ ทริสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เมื่อสิ้นเดือนนั้น ๆ แต่ทางตรงกันข้ามหากค่าเงินบาทอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ เยน และ มาร์กเยอรมัน ผู้คัดค้านจะเสียประโยชน์และต้องจ่ายเงินส่วนต่างในส่วนที่เสียประโยชน์แก่บริษัทแบงเกอร์ ทริสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เมื่อสิ้นเดือนนั้น ๆ ส่วนบริษัทแบงเกอร์

ทรัสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) จะไม่เสียประโยชน์ใด ๆ จากการขึ้นลงของอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากได้ทำธุรกรรมประกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนขึ้นลงไว้อีกต่อหนึ่งด้วยแล้ว ในระยะแรกหลังจากมีการทำสัญญาค่าเงินบาทมีเสถียรภาพ ผู้คัดค้านจึงได้ประโยชน์โดยในการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาแรก บริษัท แบงเกอร์ ทรัสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ได้โอนเงินเข้าบัญชีผู้คัดค้าน ที่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) รายเดือน รวม 9 เดือน ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2539 ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2540 เป็นเงิน 18,395,754.15 บาท ในการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาที่สองบริษัท แบงเกอร์ ทรัสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ได้โอนเงินเข้าบัญชีผู้คัดค้านที่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) รายเดือน รวม 9 เดือน ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2539 ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2540 เป็นเงิน 5,376,289.86 บาท เนื่องจากในขณะที่เริ่มทำสัญญากันจนถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2540 นั้น เงินบาทมีเสถียรภาพ ผู้คัดค้านจึงได้รับประโยชน์จากสัญญา แต่ครั้งเมื่อรัฐบาลไทยได้ประกาศยกเลิกระบบการคิดอัตราแลกเปลี่ยนเงินเดิม ไปเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงินแบบลอยตัว ทำให้ในช่วงที่สัญญาสิ้นสุดลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ที่เคยอยู่ที่ 25.5 บาท ต่อหนึ่งดอลลาร์สหรัฐ กลับอ่อนค่าไปอยู่ที่ 35 ถึง 40 บาท ต่อหนึ่งดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเมื่อคิดคำนวณในแต่ละเดือนนับจากการลอยตัวอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวแล้ว ผู้คัดค้านต้องเสียประโยชน์เป็นเงินจำนวนมากทุกเดือน เมื่อคิดถึงวันสิ้นสุดสัญญาทั้งสองสัญญาแล้ว ผู้คัดค้านมีหนี้ต้องชำระให้แก่บริษัท แบงเกอร์ ทรัสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เป็นเงินจำนวนมาก โดยการทำธุรกรรมครั้งที่ 1 มียอดหนี้ที่ผู้คัดค้านต้องชำระ 258,068,914.50 บาท คำนวณเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐตามที่ตกลงกันได้เป็นเงิน 8,408,192.46 ดอลลาร์สหรัฐ ส่วนการทำธุรกรรมครั้งที่ 2 มียอดหนี้ที่ผู้คัดค้านต้องชำระ 91,817,545.32 บาท คำนวณเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐตามที่ตกลงกันได้เป็นเงิน 2,966,604.31 ดอลลาร์สหรัฐ จากข้อเท็จจริงดังกล่าว อนุญาโตตุลาการจึงมีคำชี้ขาดว่า "(1) ให้ผู้

คัดค้าน (บริษัทยูไนเต็ด เซ็นเตอร์ จำกัด) จ่ายเงินให้แก่ผู้ร้อง (บริษัทแบงเกอร์
ทรัสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)) 8,408,192.46 ดอลลาร์สหรัฐ ตามการ
ทำธุรกรรมครั้งที่ 1 (2) ให้ผู้คัดค้านจ่ายเงินให้แก่ผู้ร้อง 2,966,604.31 ดอลลาร์
สหรัฐ ตามการทำธุรกรรมครั้งที่ 2 (3) ให้ผู้คัดค้านชำระดอกเบี้ยในจำนวนที่มีการ
ชี้ขาดตามข้อ (1) และ (2) ของคำชี้ขาดในอัตราร้อยละ 13.1 นับตั้งแต่วันที่ชำระเงิน
(ที่มีการคำนวณตามที่มีการคิดดอกเบี้ยรายวัน และจำนวนวันที่ผ่านไป) (4) ให้ผู้
คัดค้านจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทางอนุญาโตตุลาการให้ผู้ร้อง 60,697
ปอนด์สเตอร์ลิง และ 99,411.21 ดอลลาร์สหรัฐ(5) ยกเลิกการเรียกค่าเสียหายเพิ่ม
เติมใด ๆ" และได้ส่งสำเนาคำชี้ขาดถึงบริษัทแบงเกอร์ ทรัสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล
จำกัด (มหาชน) กับผู้คัดค้านเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2546 ต่อมา วันที่ 28 กุมภาพันธ์
2548 บริษัทแบงเกอร์ ทรัสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) โอนสิทธิเรียกร้อง
ในเงินตามคำชี้ขาดดังกล่าวให้แก่ผู้ร้อง และได้ทำหนังสือแจ้งเรื่องการโอนสิทธิเรียก
ร้องให้แก่ผู้คัดค้านทราบแล้ว แต่ผู้คัดค้านไม่ปฏิบัติตามคำชี้ขาดของ
อนุญาโตตุลาการ

คงมีปัญหาดังกล่าวต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของผู้ร้องว่า ผู้ร้องซึ่งรับโอนสิทธิเรียกร้อง
ตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการมีอำนาจยื่นคำร้องขอให้บังคับตามคำชี้ขาดของ
อนุญาโตตุลาการหรือไม่ เห็นว่า พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ.2545 มาตรา
12 บัญญัติว่า "ความสมบูรณ์แห่งสัญญาอนุญาโตตุลาการและการตั้งอนุญาโตตุลาการ
ย่อมไม่เสียไป แม้ในภายหลังคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตายหรือสิ้นสุดสภาพความเป็น
นิติบุคคล ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือ
เสมือนไร้ความสามารถ" บทบัญญัติดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า แม้จะมีการเปลี่ยนตัวคู่
สัญญาไปด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งดังกล่าว ก็ไม่ทำให้การตั้งอนุญาโตตุลาการเสียไป และ
มาตรา 13 บัญญัติว่า "เมื่อมีการโอนสิทธิเรียกร้องหรือความรับผิดชอบ สัญญา
อนุญาโตตุลาการที่มีอยู่เกี่ยวกับสิทธิเรียกร้องหรือความรับผิดชอบนั้นย่อมผูกพันผู้รับโอน

ด้วย" อันแสดงให้เห็นด้วยว่า แม้จะมีการเปลี่ยนตัวเจ้าหนี้ไปโดยผลของการโอนสิทธิเรียกร้องในสัญญาหลัก ผู้รับโอนสิทธิเรียกร้องและคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งก็ต้องผูกพันตามข้อสัญญาอนุญาตตุลาการ กรณีที่อนุญาตตุลาการมีคำชี้ขาดออกมาแล้ว หากคู่พิพาทฝ่ายที่มีหน้าที่ตามคำชี้ขาดยอมปฏิบัติตาม ข้อพิพาทที่เกิดขึ้นย่อมระงับไปโดยสมบูรณ์ แต่หากคู่พิพาทนั้นไม่ยอมปฏิบัติตามคำชี้ขาด คู่พิพาทฝ่ายชนะคดีตามคำชี้ขาดก็มีสิทธิร้องขอให้ศาลดำเนินการบังคับให้เป็นไปตามคำชี้ขาด สิทธิเรียกร้องของคู่พิพาทฝ่ายชนะคดีที่จะได้รับชำระหนี้ตามคำชี้ขาดของอนุญาตตุลาการจากคู่พิพาทฝ่ายแพ้คดีเป็นสิทธิเรียกร้องที่จะพึงโอนกันได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 303 วรรคหนึ่ง การที่บริษัทแบงเกอร์ ทรัสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) คู่พิพาทฝ่ายชนะคดีทำหนังสือซึ่งระบุว่าเป็นสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องขอโอนสิทธิการรับชำระหนี้ตามคำชี้ขาดของอนุญาตตุลาการให้แก่ผู้ร้อง และผู้ร้องตกลงชำระค่าตอบแทนการรับโอนสิทธิการรับชำระหนี้ดังกล่าว นั้น เป็นสัญญาการโอนหนี้อันผู้คัดค้านจะพึงต้องชำระแก่บริษัทแบงเกอร์ ทรัสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) โดยเฉพาะเจาะจง และมีการแจ้งโอนสิทธิเรียกร้องเป็นหนังสือให้แก่ผู้คัดค้านทราบแล้ว จึงถือว่าบริษัทแบงเกอร์ ทรัสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และผู้ร้องได้ปฏิบัติตามวิธีการโอนสิทธิเรียกร้องตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 306 บัญญัติแล้ว สิทธิเรียกร้องตามคำชี้ขาดของอนุญาตตุลาการจึงตกเป็นของผู้ร้อง ที่พระราชบัญญัติอนุญาตตุลาการ พ.ศ.2545 บัญญัติไว้ในมาตรา 41 วรรคหนึ่ง ว่า "...คำชี้ขาดของคณะอนุญาตตุลาการไม่ว่าจะได้อำนาจยอมบังคับได้ตามคำชี้ขาดนั้น" และบัญญัติไว้ในมาตรา 42 วรรคหนึ่ง ว่า "เมื่อคู่พิพาทฝ่ายใดประสงค์จะให้มีการบังคับตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาตตุลาการให้คู่พิพาทฝ่ายนั้นยื่นคำร้องต่อศาล..." คำว่า "คู่พิพาท" ตามบทมาตราดังกล่าว ไม่จำกัดเฉพาะคู่สัญญาในสัญญาอนุญาตตุลาการเท่านั้น แต่หมายรวมถึงผู้ที่สืบสิทธิตาม

สัญญาทั้งโดยผลของกฎหมายและโดยผลของสัญญาด้วย ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศกลางวินิจฉัยว่าคู่พิพาทมีความหมายถึงเฉพาะคู่พิพาทกัน มาก่อนในชั้นอนุญาโตตุลาการ และพิพากษายกคำร้องของผู้ร้องด้วยเหตุว่าผู้ร้องไม่มี อำนาจยื่นคำร้องนั้น ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง ประเทศไม่เห็นพ้องด้วย อุทธรณ์ของผู้ร้องฟังขึ้น

อนึ่ง ผู้ร้องยื่นคำร้องขอบังคับให้ผู้คัดค้านชำระหนี้ให้ผู้ร้องเป็นเงินสกุลดอลลาร์ สหรัฐและปอนด์สเตอร์ลิง โดยมีได้มีคำขอบังคับให้ชำระเป็นเงินไทยด้วย การที่ผู้ร้อง บรรยายคำร้องขอเทียบอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเงินไทยในวันยื่นคำร้องขอก็เพื่อ ประโยชน์ในการคิดค่าขึ้นศาลเท่านั้น ในกรณีนี้ย่อมเป็นสิทธิของผู้คัดค้านที่จะชำระ หนี้เป็นเงินไทยก็ได้ โดยคิดอัตราแลกเปลี่ยน ณ สถานที่ใช้เงินและเวลาที่ใช้เงิน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 196 กรณีไม่จำเป็นต้องกำหนดหลัก เกณฑ์ในเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราไว้ในคำพิพากษา

พิพากษากลับ ให้บังคับตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการของสถาบัน อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศแห่งลอนดอน เลขที่ 1324 ให้ผู้คัดค้านใช้ค่าฤชา ธรรมเนียมทั้งสองศาลแทนผู้ร้องโดยกำหนดค่าทนายความ 80,000 บาท

(สมศักดิ์ เนตรมัย-อร่าม เสนามนตรี-สุวัฒน์ วรรณะหทัย)

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง - นายทวิชัย เจริญบัณฑิต

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นพ156/2548

ต้น

หมายเหตุ